

Утвержден Протоколом №3
Общего собрания учредителей
от 25 февраля 2012 г.

УСТАВ

Фонда «Попечительский Совет» по содействию и развитию
государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Ростовской области
«Сальский индустриальный техникум»

г. Сальск
2012г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд «Попечительский Совет» по содействию и развитию государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Сальский индустриальный техникум», именуемый в дальнейшем «Фонд», является некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей общественно полезные цели и созданной в соответствии с решением Общего собрания учредителей от 14.01.2011 (Протокол № 1).

1.2. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.3. Фонд создается на срок деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (далее – Техникум).

1.4. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории; имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке; вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Попечительский Совет» по содействию и развитию Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Сальский индустриальный техникум». Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «Попечительский Совет» по содействию и развитию ГБОУ СПО РО «СИТ».

1.7. Организационно-правовая форма: Фонд.

1.8. Место нахождения Фонда: РФ, 347630, г. Сальск Ростовской области, ул. Ленина, 27.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является аккумуляция денежных средств и направление их на материальную поддержку уставной деятельности Техникума.

2.2. Предметом деятельности Фонда являются оказание всестороннего содействия Техникуму в деле повышения качества обучения и воспитания учащихся Техникума; создание максимально благоприятных условий для: умственного, нравственного, патриотического, эстетического воспитания и физического развития учащихся, укрепления их здоровья; повышения квалификации педагогических кадров; морального и материального поощрения и стимулирования участников образовательного процесса Техникума; поддержания, модернизации и развития учебной и материально-технической базы Техникума, для обеспечения учебной и воспитательной деятельности, в том числе проведения мероприятий вне стен Техникума; усиления мер по обеспечению безопасности и охраны труда участников образовательного процесса.

2.3. Видами деятельности Фонда являются:

- материальная помощь Техникуму в обеспечении физического и эмоционального благополучия каждого из учащихся Техникума;
- оказание содействия в финансировании, оказываемых учащимся Техникума расширенных образовательных, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, медицинских, психолого-педагогических, логопедических, иных услуг, а также мероприятий, экскурсий, поездок, дней здоровья и т.п.;
- оказание содействия в финансировании ремонтно-восстановительных работ;
- оказание содействия в финансировании содержания, модернизации, ремонта и обновления технологического оборудования;
- оказание содействия в финансировании аренды спортивных сооружений и залов для проведения культурных и спортивных мероприятий;
- оказание содействия в финансировании работ по благоустройству здания Техникума и прилегающей территории;
- оказание содействия в финансировании приобретения оборудования, мебели, инвентаря и расходных (в т.ч. канцелярских) средств для хозяйственного

обслуживания здания Техникума и прилегающей территории;

- оказание содействия в финансировании содержания, модернизации, ремонта и обновления компьютеров, множительной техники, аудио-видео техники, средств связи и оповещения и т.п.;

- оказание содействия в финансировании пополнения и реставрации библиотечного фонда библиотеки Техникума, приобретения учебно-методической литературы, дидактических материалов, наглядных пособий, учебного оборудования, инструментов, для учебных кабинетов и мастерских Техникума;

- оказание содействия в приобретении, ремонте, чистке, стирке костюмов для участия в художественной самодеятельности, приобретение декораций, подарков, призов, бланков грамот и т.п. для учащихся;

- оказание содействия в приобретении оборудования, мебели, медицинского инструмента, лекарственных препаратов и перевязочного материала для медицинского и стоматологического кабинетов Техникума;

- оказание содействия в финансирование подписки Техникума на служебные и периодические издания (газеты, журналы, брошюры, книги);

- моральное и материальное поощрение и стимулирование учащихся за успехи в учебе и общественной работе в Техникуме;

- оказание содействия в финансировании организации профессиональной охраны здания Техникума и прилегающей территории, приобретение, модернизация, ремонт технических средств охраны труда и обеспечения безопасности учащихся и работников Техникума.

- реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями;

- организация досуга учащихся Техникума;

- организация культурно-массовых мероприятий;

- издательская деятельность;

- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, НАДЗОРА И ТЕКУЩЕГО РУКОВОДСТВА

3.1. Высшим органом управления Фондом является его коллегиальный орган, называемый «Правление Фонда». Основной функцией Правления Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

3.2. Исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда является единоличный, назначаемый орган, называемый «Управляющий Фондом».

3.3. Органом, осуществляющим надзорные функции за деятельностью Фонда, является Попечительский совет.

3.4. Правление Фонда.

3.4.1. Правление Фонда является высшим представительным органом управления Фонда. Оно осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, а также принятием управленческих решений по использованию средств и имущества Фонда. Правление Фонда ежегодно самостоятельно формирует свой состав в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Правление Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

3.4.2. Правление Фонда действует в интересах Техникума, его обучающихся и персонала, на принципах добровольности, коллегиальности и равноправия своих членов, и реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы членов, их творческого, личного участия во всех областях и направлениях деятельности Правления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами международного права и настоящим Уставом.

3.4.3. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления Фонда.

3.4.4. К компетенции Правления Фонда относятся:

- а) внесение изменений в Устав,
- б) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- в) избрание Председателя и секретаря Правления Фонда;
- г) избрание Управляющего Фондом и досрочное прекращение его полномочий;
- д) утверждение штатного расписания работников Фонда;
- е) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- ж) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- з) принятие решений о создании Фондом коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в таких организациях,
- и) принятие решения о реорганизации и об обращении в суд по ликвидации

Фонда;

Вопросы, предусмотренные пунктами а, б, в, г, е, и, настоящего раздела, относятся к исключительной компетенции высшего органа управления - Правления Фонда.

3.4.5. В состав Правления Фонда входят:

а) На условиях выборности на один год:
по одному представителю от родителей учащихся каждой группы Техникума, выбранному на общем собрании родителей учащихся данной группы открытым голосованием простым большинством голосов;

б) На принципах добровольности: представители администрации Техникума.

3.4.6. Первоначально состав Правления Фонда формируется из его учредителей. В дальнейшем состав Правления Фонда пополняется за счёт вхождения новых лиц в соответствии с принципами формирования, изложенными в п. 3.4.5. Устава Фонда.

3.4.7. Все члены Правления Фонда обладают равными правами.

3.4.8. Для решения оперативных вопросов деятельности Правления Фонда и ведения его текущих дел члены Правления Фонда избирают из своего состава сроком на 1 год Председателя Правления Фонда, а также секретаря простым большинством голосов открытым голосованием. Секретарь Правления Фонда ведет протоколы его заседаний и необходимое делопроизводство.

3.4.9. Директор Техникума и представители трудового коллектива Техникума не могут занимать должность Председателя Правления Фонда, и секретаря Правления Фонда.

3.4.10. Деятельность Правления Фонда осуществляется на основании плана, формируемого его Председателем по предложениям членов Правления Фонда.

3.4.11. Повестка дня очередного заседания определяется Председателем Правления Фонда и утверждается на заседании с учетом мнений его членов.

3.4.12. Заседания Правления Фонда проводятся по решению

Председателя Правления Фонда по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Внеочередное заседание Правления Фонда может быть созвано по требованию Председателя Правления Фонда, Управляющего Фондом, по требованию не менее трех членов Правления Фонда. Заседание Правления Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Правления Фонда.

3.4.13. На заседании каждый присутствующий член Правления Фонда имеет один голос.

3.4.14. Решения Правления Фонда принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. По вопросам исключительной компетенции Правления Фонда решения принимаются квалифицированным большинством, т.е. не менее 2/3 голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае необходимости Правление Фонда принимает решение о проведении закрытого голосования. При равенстве голосов, решающим является голос Председателя Правления Фонда.

3.4.15. Заседания и решения Правления оформляются протоколом, который подписывается его Председателем и секретарем Правления Фонда.

3.4.16. Решения Правления Фонда, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц Председателем Правления Фонда.

3.5. Управляющий Фондом

3.5.1. Для осуществления непосредственного текущего руководства деятельностью Фонда решением Правления Фонда назначается сроком на пять лет исполнительный орган Фонда – «Управляющий Фондом». Управляющий Фондом в своей деятельности подотчётен Высшему органу управления Фондом - Правлению Фонда.

3.5.2. К компетенции Управляющего Фондом относится:

- представление Фонда без доверенности,
- заключение договоров с юридическими и физическими лицами от имени Фонда;
- организация хозяйственной и иной деятельности Фонда в соответствии с решениями Правления Фонда и настоящим Уставом;

- осуществление от имени Фонда действий, направленных на реализацию прав владения, пользования и распоряжения имуществом;
- распоряжение средствами Фонда в соответствии с финансовым планом, утвержденным Правлением Фонда;
- открытие расчетного и иных счетов Фонда;
- контроль и управление ведением бухгалтерского и налогового учёта и отчётности;
- прием на работу и увольнение работников Фонда;
- осуществление расстановки кадров Фонда в соответствии с утвержденным Правлением Фонда штатным расписанием, утверждение должностных обязанностей работников Фонда.

3.6. Попечительский совет

3.6.1. Попечительский совет является выборным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

3.6.2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на них обязанностей, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета.

3.6.3. Попечительский совет проводит проверки по любым вопросам деятельности Фонда. Имеет право ознакомления со всей документацией, составляемой Правлением Фонда и Управляющим Фондом. Выдвигает Фонду Рекомендации и Предупреждения по конкретным вопросам деятельности. По согласованию с Правлением Фонда заказывает (за счёт средств Фонда) компетентным аудиторским фирмам ежегодные аудиторские проверки финансовой деятельности Фонда, курирует публикацию ежегодного отчёта о деятельности Фонда на сайте Техникума.

3.6.4. Срок полномочий Попечительского совета составляет два года. В состав Попечительского совета входят лица, вносящие существенный вклад в развитие Техникума, заинтересованные в совершенствовании его деятельности.

В состав Попечительского совета Фонда должно входить не более пяти

человек.

3.6.5. Все члены Попечительского совета обладают равными правами.

3.6.6. Для решения оперативных вопросов и ведения текущих дел члены Попечительского совета избирают Председателя из своего состава, а также секретаря простым большинством голосов открытым голосованием. Председатель Попечительского совета осуществляет постоянную оперативную связь Управляющим Фондом. Секретарь Попечительского совета ведет протоколы заседаний и необходимое делопроизводство.

3.6.7. Попечительский совет собирается не реже 1 раза в полугодие. Попечительский совет правомочен при присутствии более половины его членов. Все решения принимаются Попечительским советом простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета.

3.6.8. Выход из состава Попечительского совета осуществляется на основании заявления.

3.6.9. В Попечительский совет не могут входить должностные лица Фонда.

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Источниками формирования имущества Фонда в денежных и иных формах являются:

- добровольные имущественные взносы (в том числе целевые) и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности, от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом,
- другие не запрещенные законом поступления.

4.2. Фонду принадлежит право собственности на имущество, денежные средства и иные объекты собственности, переданные ему безвозмездно и добровольно физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, то есть, переданные Фонду в собственность материальные

средства возврату не подлежат. Право собственности распространяется и на доходы от собственной деятельности и приобретенное на эти доходы имущество.

4.3. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.

4.4. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и пожеланиям благотворителей.

4.5. Фонд ведёт финансово – хозяйственную деятельность по накоплению средств и их расходованию только в интересах Техникума.

4.6. Фонд за счет собственных средств в установленном порядке приобретает, арендует имущество, пользуется услугами предприятий, организаций и частных лиц.

4.7. Фонд может осуществлять один или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности Фонда.

4.8. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан.

4.9. Фонд ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.

4.10. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

4.11. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.12. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое

имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.

5. ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

5.1. Программой деятельности Фонда, далее «Программа», является комплекс мероприятий, утвержденный Правлением Фонда и направленных на достижение уставных целей Фонда.

5.2. Программа включает смету предполагаемых поступлений и расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации Программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

6.1. Международная деятельность Фонда осуществляется путем участия в международных проектах, работе международных организаций, взаимодействия с зарубежными партнерами в соответствующей сфере деятельности, а также в любой иной форме, принятой в международной практике и не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормам и принципам международного права.

6.2. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и международных организаций. Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

7. КОНТРОЛЬ НАД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет регламентированную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Фонд предоставляет отчет о своей деятельности органу, принявшему решение о государственной регистрации Фонда, органам государственной статистики и инспекции Федеральной налоговой службы, а также иным контролирующим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Сведения о структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах и

составе его имущества, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут составлять коммерческую тайну.

7.4. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляет независимый аудитор.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ФОНДА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся по решению Правления Фонда, принятому квалифицированным в 2/3 числом голосов присутствующих на заседании членов Правления Фонда. Изменения и дополнения в устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

8.2. Фонд может быть реорганизован и ликвидирован на основании и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими федеральными законами. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Правления Фонда, принятому квалифицированным в 2/3 числом голосов присутствующих на заседании членов Правления Фонда.

8.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован:

- 1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- 2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- 3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
- 4) в других случаях, предусмотренных законом.

8.4. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Фонда.

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает в суде.

8.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда.

8.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Фонда.

8.8. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Фонда, перечни предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

8.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Фонда.

8.10. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном действующим законодательством.

8.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Фонда производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Фонда.

8.13. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых Фонд был создан. В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с его Уставом не представляется возможным, оно передается в бюджет города.

8.14. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.